PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0259530-66.2024.8.06.0001**
Classe:	**Procedimento Comum Cível**
Assunto:	**Padronizado**
Requerente:	**João Marcos Barros Ribeiro**
Requerido:	**Estado do Ceará**

João Marcos Barros Ribeiro, representado por Fabiana Sousa Barros, Ação Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar em face do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, todos devidamente qualificados na peça inicial.

João Marcos Barros Ribeiro, representado por Fabiana Sousa Barros, manejou a presente Ação Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar, em face do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, todos devidamente qualificados na peça inicial.

Consta da preambular que, consoante relatório médico em anexo, João Marcos Barros Ribeiro, de 03 anos, possui diagnóstico de sequelas de encefalite viral (CID10:B94.1), epilepsia (CID10:G40), sendo prescrito, em caráter de urgência, tratamento contínuo com os medicamentos Lacosamida 100mg e Canabidiol 23,75mg/ml, melhor opção terapêutica utilizada em pacientes com epilepsia refratária, sem resposta às demais estratégias, sob risco de piora das crises convulsivas e perda dos ganhos no desenvolvimento.

Cumpre ressaltar que o Nais - Núcleo de Atendimento Inicial em Saúde, diante da solicitação enviada pela Defensoria Pública, negou o fornecimento dos medicamentos de forma administrativa, conforme parecer técnico emitido pela SESA em anexo.

Ocorre, Excelência, que o custo do tratamento é muito elevado, totalizando o valor anual de R$ 10.607,16 (dez mil, seiscentos e sete reais e dezesseis centavos), conforme quadro demonstrativo a seguir, não dispondo a parte autora de pecúnia suficiente para arcar com o custo do medicamento, essencial a sua sobrevivência com dignidade.

Assim, vislumbra-se o grave quadro de saúde do requerente, que não vem recebendo tratamento adequado para o combate efetivo à doença, motivo pelo qual se faz imperiosa a determinação judicial para que seja concedido o medicamento prescrito.

Diante do exposto, é a presente para requerer a V. Exa. que imponha ao réu obrigação de fazer, consistente no fornecimento de Lacosamida 100mg – 90 comprimidos/mês, uso contínuo e Canabidiol 23,75mg/ml – 2 vidros/mês, uso contínuo, para João Marcos Barros Ribeiro, nas quantidades recomendadas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, em razão do disposto nos arts. 536 c/c 537, CPC.

Diante do exposto e com base na legislação vigente, requer, a V. Exª:

a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, preceituados no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, na Lei n° 1.060/50 e no artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser a parte autora pobre, na acepção jurídica do termo, não reunindo condições de arcar com os encargos decorrentes do processo, sem prejuízo se seu sustento e de sua família;

b) A concessão da prioridade na tramitação, com fulcro no art. 1.048 do Código de Processo Civil;

c) A concessão da tutela de urgência liminar, fundada no art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que o Estado do Ceará forneça Lacosamida 100mg – 90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

comprimidos/mês, uso contínuo e Canabidiol 23,75mg/ml – 2 vidros/mês, uso contínuo, para João Marcos Barros Ribeiro, imediatamente, na quantidade determinada pelo médico que assiste ou vier a assistir a parte autora, cuja orientação deverá observar para o tratamento completo de tal doença, tudo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, tudo conforme prescrição médica, citando-se e intimando-se o requerido, inclusive sob pena de desobediência, inclusive o bloqueio de verbas da Procuradoria Geral do Estado – PGE, conforme Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1.570 – RS 2012/0090654-0 do STJ;

d) A citação do réu, após concedida a tutela de urgência liminar para, querendo, no prazo legal, contestar a presente ação, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos aqui relatados;

e) O julgamento totalmente procedente do pedido, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, condenando o demandado na obrigação de fazer consistente no fornecimento de Lacosamida 100mg – 90 comprimidos/mês, uso contínuo e Canabidiol 23,75mg/ml – 2 vidros/mês, uso contínuo, para João Marcos Barros Ribeiro, imediatamente, na quantidade determinada pelo médico que assiste ou vier a assistir a parte autora, cuja orientação deverá observar para o tratamento completo de tal doença, sob pena de desobediência e de imposição de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada diariamente, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento;

f) A condenação do demandado ao pagamento de verbas das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Ceará – FAADEP (Caixa Econômica Federal – Agência 0919 - Conta Corrente nº 0919.006.71003-8, CNPJ 05.220.055/0001-20).

Acostou os documentos de fls. 32-59.

Em decisão de fls. 60-67 foi indeferida a liminar requerida.

Citada, a parte requerida deixou decorrer o prazo legal, sem nada requerer ou apresentar.

A Secretaria de Saúde manifestou às fls. 77-80.

Sobreveio decisão do Colendo Tribunal de Justiça às fls. 83-89, no sentido de manutenção da decisão do juízo.

Ouvido, o *Parquet* manifestou-se às fls. 92-104, emitindo parecer favorável ao pleito da parte autoral.

Relatei, no essencial.

Decido.

Ação isenta de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art.141, § 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando que o feito comporta o julgamento antecipado de mérito, procedo ao seu julgamento, nos termos do art. 355, do Novo CPC.

Salienta-se que, conforme enunciado nº 27, da 1 Jornada de Processo Civil, não há necessidade de seja anunciado previamente o julgamento.

> ENUNCIADO 27 – Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC.

A questão também não é de elevada complexidade, inexistindo necessidade de provas.

> Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Quanto à ausência de designação de audiência, sabe-se que esta é prescindível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração Pública não poder dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público).

Pois bem, já é pacífico que qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas dessa natureza.

Ademais, diz o art. 11 da Lei n.º 8.069/1990:

> Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Vê-se, portanto, que aludido artigo afastou qualquer dúvida quanto à abrangência da responsabilidade dos entes públicos, nos três níveis, garantindo atendimento integral à saúde da criança e do adolescente.

Assim, eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada fora dos presentes autos, tendo em vista que quem se socorre do Poder Judiciário não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem administrativa.

Veja-se o entendimento Supremo Tribunal Federal:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
> (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no IAC 14, reiterou este entendimento, fixando a seguinte tese:

> a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
> b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
> c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

Neste sentido, recente decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, FUNDAMENTADO NO RE 657.718, EM QUE RESTOU FIXADO O TEMA 500 STF QUE IMPÕE, ENTRE OUTROS REQUISITOS, QUE AS AÇÕES QUE DEMANDEM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA DEVERÃO SER NECESSARIAMENTE PROPOSTAS EM FACE DA UNIÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DECISÃO QUE VIOLA O ENTENDIMENTO PROFERIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC 14. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1161, QUE DECIDIU ACERCA DO DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO, QUE EMBORA NÃO POSSUA REGISTRO NA ANVISA, TEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTARQUIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA NO TEMA 793 DO STF. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RDC Nº 335/2020, ATUALIZADA PELA RDC 570/2021. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DO FÁRMACO, DIANTE DA INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. TEMA 106. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (0052238-25.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 03/05/2023 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL))

Saliento que o colendo Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 sendo que formou maioria nesta segunda-feira (9/9) para homologar, com alguns ajustes, três acordos feitos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que definem a responsabilidade dos entes federativos em ações judiciais sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a competência para resolvê-las.

Sobre a competência, prescreve o voto do relator que:

I – Competência
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

Portanto, o Estado do Ceará é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Também é descabida a suspensão do feito, por expressa determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Adianto as partes, com a devida vênia, que estou julgando o pedido improcedente, fazendo-o pelas razões a seguir delineadas.

Passo ao mérito da questão.

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar ajuizada por Gabriel Sales Gomes, representado por Maria de Fátima Ponciano de Sales, em face de Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, todos devidamente qualificados na peça inicial.

Anoto, por pertinente, que independente de decisões anteriores proferidas por este juízo, os pedidos envolvendo questões de saúde são sempre analisados por este juízo à luz dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

<u>Dos precedentes aplicáveis:</u>

Dito isso, consigno que em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde:

a) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente;
b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente;
c) a aprovação do medicamento pela ANVISA;
d) a não configuração de tratamento experimental.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 106, que versa sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, por sua vez, foi a seguinte:

"Tema/Repetitivo 106, STJ. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

(Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018 - REsp 1657156/RJ)."

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou os requisitos para concessão de medicação, nos seguintes termos:

Tese:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, **não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;** e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Logo, não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado ou mesmo experimental.

Há direito ao tratamento adequado e somente nos casos em que se verifique que a alternativa postulada ao tratamento prestado no SUS é significativamente melhor, ou que o SUS se nega a qualquer tratamento, poder-se-á exigir o custeio por parte do Poder Público.

Na hipótese sub judice, o relatório médico que acompanha a inicial refere diagnóstico de sequelas de encefalite viral (CID10:B94.1), epilepsia (CID10:G40),

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

3.3. Existe(m) algum(ns) tratamento(s)/medicamento(s) disponibilizado(s) pelo SUS para esta(s) doença(s)?

Sim (X) Não ( )

Se sim, deve ser explicitado qual(is) o(s) tratamento(s) ofertado(s):
PACIENTE JÁ FAZ USO DO FENOBARBITAL, MAS PELA SUA CONDIÇÃO DE REFRATARIEDADE DE SUAS CONVULSÕES FOI NECESSÁRIO ASSOCIAR OUTRAS MEDICAÇÕES.

3.4. O (A) paciente já se submeteu ao(s) tratamento(s) ofertado(s) pelo SUS para esta(s) doença(s)?

(X) Sim. (Indicar quais os tratamentos e os motivos da sua ineficiência/ineficácia. Se existirem outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, deve-se esclarecer por que não podem ser utilizados neste caso)

FENOBARBITAL, NÃO CONSEGUE CONTROLAR A EPILEPSIA.

Na hipótese, salvo melhor juízo, a parte não logrou êxito em demonstrar o esgotamento das medicações fornecidas no âmbito do SUS.

No caso em tela, embora haja comprovação da negativa administrativa do fornecimento pela Secretaria de Saúde (SESA) e da incapacidade financeira da representante legal do autor, os demais requisitos não foram atendidos, notadamente quanto à comprovação de evidências científicas de alto nível para o uso dos medicamentos pleiteados no tratamento da condição clínica específica do autor, bem como à inexistência de alternativa terapêutica no SUS.

<u>Do Parecer Técnico do NatJus</u>

A análise técnica solicitada ao NatJus do Tribunal de Justiça do Ceará[1], cujo teor será parcialmente reproduzido, indicou fundamentos contrários ao fornecimento dos medicamentos pleiteados pela parte autora, considerando-se as diretrizes técnicas aplicáveis e a ausência de comprovação, com evidências científicas de alto nível, da eficácia terapêutica dos medicamentos solicitados no tratamento da condição específica do paciente.

> 4) Eficácia do medicamento e evidências científicas
>
> A lacosamida tem mostrado ser eficaz como terapia adjuvante em crianças e adolescentes com crises focais não controladas. Um estudo duplo-cego randomizado (SP0969) demonstrou que a lacosamida reduziu significativamente a frequência de crises focais em pacientes de 4 a 17 anos, com uma redução mediana de 51,7% na frequência de crises durante o período de manutenção. Além disso, a taxa de resposta de 50% (redução ≥50% nas crises) foi de 52,9% para lacosamida comparado a 33,3% para placebo.
>
> Outro estudo multicêntrico prospectivo comparou a eficácia e segurança da lacosamida em pacientes pediátricos e adultos com epilepsia não controlada, mostrando que 47,4% dos pacientes pediátricos experimentaram uma redução de pelo menos 50% na frequência de crises após 3 meses de

[1] https://portal.tjce.jus.br/uploads/2024/09/LACOSAMIDALACOTEM%C2%AE-E-CANABIDIOL-PARA-CRIANCA-COM-DIAGNOSTICO-DE-HIPOMELANOSE-DE-ITO-E-EPILEPSIA.pdf Acesso em 10/11/2024, às 14:39 horas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

tratamento.

Uma revisão sistemática também indicou que a lacosamida é uma opção eficaz e segura para epilepsia resistente a medicamentos em crianças, com uma taxa média de redução de crises de 51% e uma taxa de liberdade de crises de 24%.

A American Epilepsy Society e a American Academy of Neurology recomendam a lacosamida como uma opção eficaz para epilepsia resistente a medicamentos, com estudos de classe I e II mostrando taxas de resposta significativamente maiores em comparação com placebo.

No entanto, apesar das evidências científicas favoráveis e de ser uma opção de tratamento descrita no próprio PCDT de epilepsia do Ministério da Saúde, a CONITEC não incorporou a lacosamida ao SUS por considerar que "as evidências científicas não demonstraram superioridade da lacosamida frente às terapias já oferecidas".

Em relação ao canabidiol, cinco estudos principais levaram à sua aprovação como tratamento adjuvante na epilepsia em pacientes com síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e na esclerose tuberosa. A eficácia em outras epilepsias fármaco-resistentes ainda não está bem estudada. A CONITEC considerou não haver evidências suficientes para justificar a incorporação de um produto de cannabis específico. Dentre os motivos, constam: grande variabilidade de apresentação dos produtos de cannabis; não comprovação de intercambialidade ou equivalência entre os produtos disponíveis e os que foram utilizados nos estudos clínicos; incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de cannabis para a indicação proposta.

E aí temos uma situação descrita no Tema 6, do Supremo Tribunal federal. É que o juízo não pode mais fundamentar suas decisões unicamente em laudo médico.

Consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 6:

"*o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,* ***não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;*** *e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.*"

Por se adequarem ao caso em testilha, invoco às razões de decidir os enunciados do Conselho nacional de Justiça na matéria da saúde:

ENUNCIADO Nº 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

ENUNCIADO Nº 18
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 83
Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte.

Da Manutenção do Indeferimento da Tutela de Urgência em Decisão Recursal

Este Juízo indeferiu inicialmente o pedido liminar, consoante se verifica de decisão de fls. 60-67. Tal decisão foi mantida em sede recursal pelo Tribunal de Justiça, reforçando a ausência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para autorizar a concessão do tratamento. A confirmação da decisão pelo Tribunal atesta a ausência de probabilidade do direito alegado e a insuficiência dos elementos apresentados.

Dos precedentes aplicáveis ao caso concreto:

A respeito da matéria, *mutatis mutandis*:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (CANABIDIOL ISOLADO 20MG/ML). 1. A CONCESSÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA É POSSÍVEL QUANDO HOUVER A PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (CPC, ART. 300). 2. CONSOANTE O ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: (I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO, EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; (II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; (III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO. 3. HIPÓTESE EM QUE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VINDICADOS (TEMA Nº 106/STJ) NÃO FORAM PREENCHIDOS, TORNANDO-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50550576820248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 31-07-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a concessão do medicamento "Extractos Del Sur 30 ml 20% CBD Oil (6000 MG) - Destilado Full Spectrum - THC < 1,0 (Canabidiol)" – Inexistência dos requisitos legais autorizadores da medida – Inteligência do artigo 300, do Código de Processo Civil – Necessidade de prova nos autos principais – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2284236-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de Medicamento – Decisão que indeferiu tutela antecipada para fornecimento de medicação a base de canabidiol – Insurgência da autora – Não acolhimento – Ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento de saúde da autora – Laudo médico que não demonstra a eficácia do tratamento para o presente caso, trazendo informações genéricas sobre os benefícios do medicamento – Necessidade de dilação probatória e contraditório para que se ateste a imprescindibilidade do medicamento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119732-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024)

No caso dos autos, já no que concerne ao requisito I, do Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o teor do relatório médico juntados aos autos, não é possível concluir pela imprescindibilidade ou necessidade dos insumos pleiteados, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para INDEFERIR, em sede definitiva, o fornecimento dos medicamentos Lacosamida 100mg e Canabidiol 23,75mg/ml ao autor João Marcos Barros Ribeiro, nos termos acima fundamentados.

Após o trânsito em julgado, decorrido o prazo recursal voluntário, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Custas *ex lege*.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Fortaleza/CE, 10 de novembro de 2024.

Alda Maria Holanda Leite
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALDA MARIA HOLANDA LEITE, liberado nos autos em 10/11/2024 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0259530-66.2024.8.06.0001 e código JykylDnh.